

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M20

Ações Especiais II: Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho

Resumo Estratégico

Material compacto para revisão rápida e pré-prova, preservando os requisitos, prazos, exceções e jurisprudência nuclear do M20.

Fonte-base validada: F16 - Gustavo Deitos, Gran, código 240122271895. Versão construída por fidelidade à fonte validada, sem atualização jurisprudencial silenciosa.

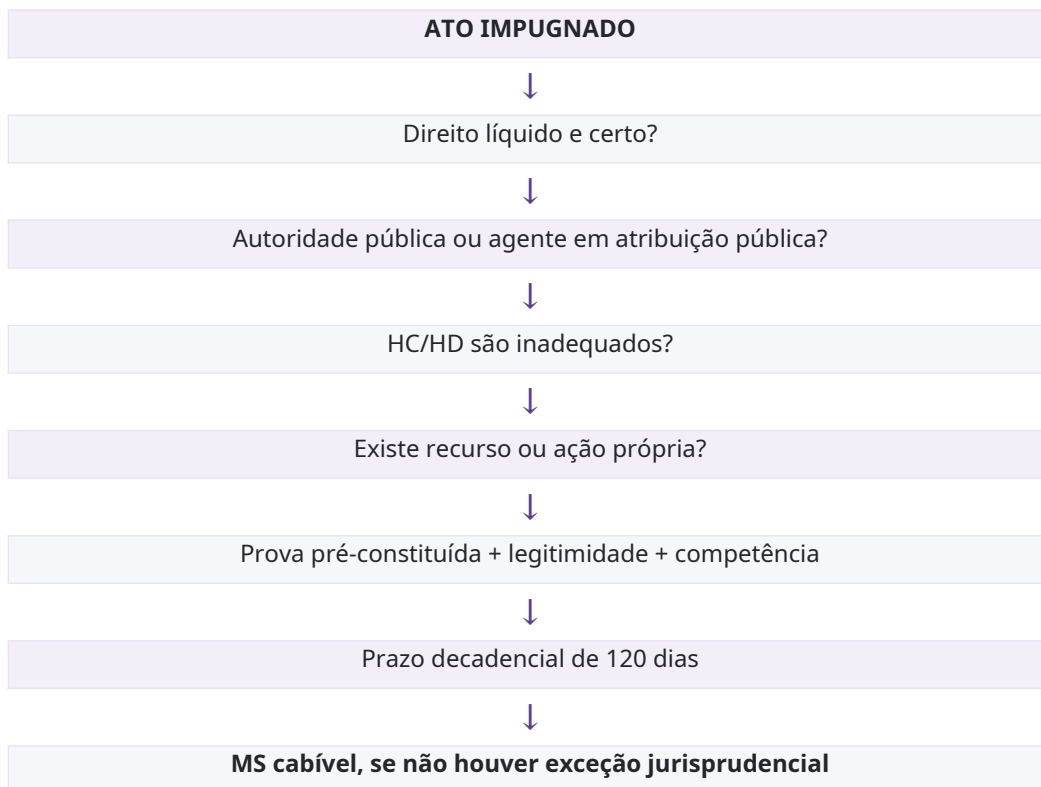
1. O que você precisa saber

O mandado de segurança, no processo do trabalho, funciona como via constitucional excepcional para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder. A pergunta central de prova é dupla: existe direito líquido e certo demonstrável de imediato e existe outra via processual própria para atacar o ato? Se houver recurso ou ação autônoma adequada, o MS não deve substituí-los.

REGRA-MÃE

MS não é atalho recursal. A ausência de recurso imediato abre a análise do cabimento, mas ainda é indispensável existir direito líquido e certo, prova pré-constituída, legitimidade, competência e tempestividade.

2. Mapa mental



3. Teoria essencial

3.1 Conceito-chave

Remédio constitucional de natureza civil destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente que exerça atribuição do Poder Público.

NÃO CONFUNDA

HC protege liberdade de locomoção; HD tutela acesso, retificação ou anotação de dados pessoais em registros públicos. O MS atua fora desses campos, dentro de seus requisitos próprios.

3.2 Direito líquido e certo e prova

O direito deve estar suficientemente formado e demonstrável de imediato. A F16 trata a prova documental pré-constituída como elemento central: documento indispensável ausente não é simples falha que possa ser sempre corrigida depois.

PEGADINHA

Controvérsia jurídica, por si só, não torna o direito ilíquido. A F16 relaciona esse ponto à Súmula 625 do STF.

3.3 Cabimento e não cabimento

Situação	Resultado	Base essencial
Tutela concedida ou indeferida antes da sentença, sem recurso próprio	Cabe MS, em regra	Súmula 414, II, TST
Tutela concedida na sentença	Não cabe MS; usa-se RO	Súmula 414, I, TST
Sentença superveniente durante MS contra tutela anterior	MS perde o objeto	Súmula 414, III, TST
Decisão passível de recurso próprio, mesmo com efeito diferido	Não cabe MS	OJ 92 / Súmula 267 STF
Decisão transitada em julgado	Não cabe MS	Súmula 33 TST / 268 STF
Exigência de depósito prévio para honorários periciais	Cabe MS	OJ 98 SDI-II
Embargos de terceiro já ajuizados para a mesma penhora	Não cabe MS	OJ 54 SDI-II
Homologação/não homologação de acordo	Não há direito líquido e certo para MS	Súmula 418 TST
Pretensão genérica sobre fato futuro e incerto	Não cabe MS	OJ 144 SDI-II

3.4 Tutela provisória: a tríade que cai

1. Antes da sentença: MS em regra, porque a decisão interlocutória não tem recurso próprio imediato.
2. Na sentença: impugnação pelo Recurso Ordinário; a ausência de efeito suspensivo automático não transforma o MS em substituto do recurso.
3. Sentença superveniente: o MS que atacava a tutela anterior perde o objeto; a discussão migra para o recurso contra a sentença.

EXCEÇÃO IMPORTANTE

OJs 64, 65 e 142 mostram hipóteses de reintegração em que, embora a tutela tenha sido concedida antes da sentença, pode não existir direito líquido e certo do empregador a ser protegido.

3.5 Competência funcional

Autoridade coatora	Competência originária
Autoridade federal em matéria trabalhista, sem foro especial	Juiz/Vara do Trabalho, segundo a F16
Juiz do Trabalho	TRT ao qual o juiz se vincula
TRT	O próprio TRT
TST	O próprio TST

PEGADINHA

Não aplique automaticamente a ideia de “subir um grau”. Ato do TRT é julgado originariamente pelo próprio TRT; ato do TST, pelo próprio TST.

3.6 Prazo, representação e procedimento

- Prazo para impetração: 120 dias, decadencial e contado continuamente.
- OJ 127: o marco é o primeiro ato em que se firmou a tese hostilizada, não ato posterior que apenas a ratifique.
- Jus postulandi não alcança o MS (Súmula 425 do TST).

- Autoridade coatora presta informações em 10 dias.
- Ausência de documento indispensável: Súmula 415 afasta a emenda geral da inicial para suprir a prova essencial.
- Liminar pode suspender o ato; contracautela pode ser exigida quando necessária. A ADI 4296 afastou vedações/condicionamentos absolutos à liminar nos dispositivos tratados pela F16.

3.7 Remessa necessária

A concessão da segurança é submetida ao duplo grau nos termos legais, mas, para a prova trabalhista, a F16 destaca o filtro da Súmula 303, IV: o reexame necessário pressupõe prejuízo a pessoa jurídica de direito público, observada a ressalva de matéria administrativa indicada no enunciado.

3.8 Mandado de segurança coletivo

- Legitimados: partido político com representação no Congresso Nacional; organização sindical; entidade de classe; associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, nos limites legais da fonte.
- Entidade de classe independe de autorização individual dos associados (Súmula 629 STF).
- A fonte diferencia sindicato da associação quanto ao requisito temporal de 1 ano.
- Direitos tuteláveis: coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos.
- Coisa julgada: ultra partes, limitada à coletividade representada.
- MS coletivo não induz litispendência para o individual; observar a regra de 30 dias descrita pela F16 para aproveitamento da coisa julgada coletiva.
- A antiga oitiva prévia de 72 horas para liminar coletiva foi declarada inconstitucional na ADI 4296, segundo a fonte.

4. Lei seca essencial

Dispositivo	Regra resumida	Como cai
CF, art. 5º, LXIX	MS protege direito líquido e certo fora de HC/HD contra ilegalidade ou abuso de poder	Conceito e subsidiariedade constitucional
Lei 12.016/2009, art. 1º	Delimita objeto e autoridades/equiparados; atos de gestão comercial ficam fora nos termos legais	Autoridade coatora e ato de gestão
Lei 12.016/2009, art. 5º	Traz hipóteses legais de não concessão, inclusive decisão judicial com recurso suspensivo e trânsito em julgado	Não cabimento
Lei 12.016/2009, art. 7º	Notificação do coator, ciência à pessoa jurídica e possibilidade de liminar/contracautela	Procedimento e 10 dias
Lei 12.016/2009, art. 10	Indeferimento inicial quando não for caso de MS, faltar requisito ou houver decadência	Filtro inicial
Lei 12.016/2009, art. 14, §§1º-2º	Duplo grau na concessão e legitimidade recursal da autoridade coatora	Remessa e recurso
Lei 12.016/2009, arts. 21-22	MS coletivo: legitimados, direitos protegidos, coisa julgada e coexistência com ações individuais	Coletivo

5. Prazos e números que eu preciso decorar

Número	O que significa
120 dias	Prazo decadencial para impetrar MS; contagem contínua.
10 dias	Prazo para informações da autoridade coatora.
8 dias	RO ao TST contra decisão de TRT em MS e igual prazo para contrariedade, segundo Súmula 201.

Número	O que significa
5 dias	Regularização de representação nos contextos citados; também prazo de retratação no fluxo explicado pela F16.
30 dias	Providência ligada à coexistência do MS individual com o coletivo.
1 ano	Requisito temporal da associação no MS coletivo; sindicato recebe tratamento distinto na fonte.
72 horas	Antiga oitiva prévia no MS coletivo: regra declarada inconstitucional na ADI 4296.

6. Comparativos

6.1 MS x recurso x ação rescisória

Situação	Via indicada pela F16
Há recurso próprio contra a decisão	Recurso; MS não o substitui.
Tutela antes da sentença, sem recurso próprio	MS, em regra, se houver direito líquido e certo.
Tutela na sentença	Recurso Ordinário.
Decisão transitada em julgado	MS não cabe; a F16 remete à ação rescisória quando presentes seus requisitos. Aprofundamento no M19.

6.2 MS individual x coletivo

Ponto	Individual	Coletivo
Legitimação	Titular do direito líquido e certo	Legitimados coletivos legais
Autorização	Não é questão típica	Dispensada para entidade de classe, nos termos da Súmula 629 STF
Direitos	Direito do impetrante	Coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos
Coisa julgada	Inter partes, em regra	Ultra partes dentro da coletividade substituída

7. Jurisprudência essencial

SÚMULA 414 TST

Entendimento: Tutela antes da sentença: MS em regra; tutela na sentença: RO; sentença superveniente: perda do objeto do MS anterior.

Regra prática: aplique o enunciado ao núcleo específico do ato impugnado.

Pegadinha: A banca costuma trocar o momento da tutela ou dizer que a falta de efeito suspensivo do RO autoriza MS.

SÚMULA 415 TST

Entendimento: MS exige prova documental pré-constituída; documento indispensável ausente não é suprido por emenda geral.

Regra prática: aplique o enunciado ao núcleo específico do ato impugnado.

Pegadinha: Confundir vício de prova essencial com falha formal sanável.

SÚMULA 418 TST

Entendimento: Homologação de acordo é faculdade do juiz; não há direito líquido e certo tutelável por MS nesse ponto.

Regra prática: aplique o enunciado ao núcleo específico do ato impugnado.

Pegadinha: Dizer que autonomia da vontade torna a homologação obrigatória.

OJ 92 SDI-II

Entendimento: Recurso próprio afasta MS mesmo com efeito diferido.

Regra prática: aplique o enunciado ao núcleo específico do ato impugnado.

Pegadinha: Achar que efeito não imediato autoriza MS.

OJ 98 SDI-II

Entendimento: É cabível MS contra exigência de depósito prévio para custeio de honorários periciais.

Regra prática: aplique o enunciado ao núcleo específico do ato impugnado.

Pegadinha: Inverter e dizer que o depósito é requisito normal da perícia.

OJ 127 SDI-II

Entendimento: Prazo conta do primeiro ato que firma a tese hostilizada.

Regra prática: aplique o enunciado ao núcleo específico do ato impugnado.

Pegadinha: Usar ato posterior ratificador para reiniciar 120 dias.

OJ 142 SDI-II

Entendimento: Em reintegrações com razoabilidade do direito material, pode não haver direito líquido e certo do empregador contra a tutela.

Regra prática: aplique o enunciado ao núcleo específico do ato impugnado.

Pegadinha: Aplicar mecanicamente a Súmula 414, II, sem checar o próprio direito líquido e certo.

SÚMULA 303, IV, TST

Entendimento: Reexame necessário no MS depende do prejuízo a pessoa jurídica de direito público, conforme o enunciado.

Regra prática: aplique o enunciado ao núcleo específico do ato impugnado.

Pegadinha: Decorar “segurança concedida = remessa sempre”, sem o filtro trabalhista.

8. Módulo em 1 minuto

ATO → direito líquido e certo → prova pré-constituída → autoridade coatora → existe recurso/ação própria? → cabimento → 120 dias → competência → informações em 10 dias → liminar, se cabível → decisão → RO/remessa nos limites próprios.

MEMÓRIA DE PROVA

Súmula 414: ANTES = MS em regra; NA SENTENÇA = RO; SENTENÇA SUPERVENIENTE = perda do objeto do MS anterior.

9. O que decorar

- 120 dias; 10 dias; 8 dias; 5 dias; 30 dias; 1 ano; 72 horas apenas como regra histórica invalidada.
- Súmulas 414, 415, 418, 425 e 303, IV, do TST.
- OJs 54, 92, 98, 127, 140, 142, 144 e 151; lembrar também os casos específicos de reintegração e execução.
- Juiz do Trabalho → TRT; TRT → próprio TRT; TST → próprio TST.
- Prova pré-constituída + ausência de substituição de recurso/AR + decadência.

10. Pegadinhas

- “Não há recurso, então cabe MS” é incompleto: ainda é preciso direito líquido e certo.
- Tutela anterior à sentença não garante procedência do MS; OJs 64/65/142 podem afastar o direito líquido e certo do empregador.

- Pedido administrativo de reconsideração não reinicia o prazo, segundo Súmula 430 STF listada na F16.
- MS coletivo não produz coisa julgada erga omnes; a F16 trabalha efeito ultra partes.
- A regra de 72 horas para liminar coletiva não deve ser tratada como requisito atual segundo a ADI 4296.
- Ato de gestão comercial de estatal/concessionária não entra automaticamente no campo do MS.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A F16 é material validado de 2024. Nesta etapa, a jurisprudência e a legislação foram preservadas conforme a fonte. A OJ 153 da SDI-II e o status atual dos enunciados citados devem passar por auditoria externa específica antes de eventual publicação/integração. A fonte também não desenvolve autonomamente uma etapa procedimental do MPT; esse ponto não foi preenchido por memória.

11. Questões objetivas

Questões autorais construídas a partir dos temas e pegadinhas da fonte validada. O gabarito está somente no final.

Questão 1. Em reclamação trabalhista, o juiz concede tutela provisória antes da sentença. Não existe recurso próprio imediato contra a decisão. Considerando a regra geral da Súmula 414 do TST, assinale a alternativa correta.

- A) O mandado de segurança é incabível porque toda decisão interlocutória deve ser discutida apenas no recurso contra a sentença.
- B) O mandado de segurança pode ser cabível, desde que também exista direito líquido e certo e os demais requisitos próprios.
- C) O recurso ordinário é imediatamente cabível contra a decisão interlocutória.
- D) O mandado de segurança só será cabível após o trânsito em julgado.
- E) A inexistência de recurso próprio torna automática a concessão da segurança.

Questão 2. Sobre o prazo para impetração do mandado de segurança trabalhista, assinale a alternativa correta segundo a F16.

- A) É processual de 120 dias úteis.
- B) É decadencial de 120 dias, contado continuamente, e a OJ 127 privilegia o primeiro ato que firmou a tese hostilizada.
- C) É prescricional de 120 dias e pode ser reiniciado por pedido de reconsideração.
- D) É decadencial de 8 dias.
- E) É decadencial de 30 dias, contado da ratificação do ato pelo tribunal.

Questão 3. Um ato apontado como coator foi praticado por juiz do trabalho de primeiro grau. Em outro caso, o próprio TRT praticou o ato apontado como coator. Segundo o mapa de competência validado, os mandados de segurança serão julgados originariamente, respectivamente, por:

- A) TST e TST.
- B) Vara do Trabalho e TST.
- C) TRT ao qual se vincula o juiz e o próprio TRT.
- D) TRT e STJ.
- E) Vara do Trabalho e o próprio TRT.

Questão 4. No mandado de segurança coletivo, qual afirmação está correta segundo a fonte validada?

- A) A associação nunca precisa comprovar tempo mínimo de funcionamento.
- B) A autorização individual de cada associado é sempre indispensável.
- C) O MS coletivo tutela, na sistemática trabalhada pela F16, direitos coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, e a coisa julgada é tratada como ultra partes.
- D) A coisa julgada é necessariamente erga omnes.

E) A antiga oitiva de 72 horas antes da liminar continua sendo condição constitucional obrigatória.

Questão 5. Empregador impetra MS contra tutela anterior à sentença que determinou reintegração de empregado, alegando apenas que não existe recurso imediato. À luz da conjugação entre a Súmula 414 e as OJs 64/65/142 da SDI-II, qual é a melhor resposta?

A) A inexistência de recurso imediato basta para reconhecer direito líquido e certo.

B) O MS é sempre proibido em qualquer reintegração.

C) A via pode ser formalmente cogitável, mas ainda deve existir direito líquido e certo; em hipóteses de reintegração protegidas pelos enunciados, esse direito do empregador pode não existir.

D) Somente cabe ação rescisória.

E) A reintegração transforma automaticamente o ato em decisão recorrível por RO imediato.

Gabarito comentado

Questão 1 - alternativa B. A Súmula 414, II, admite MS contra tutela concedida ou indeferida antes da sentença por inexistir recurso próprio, mas isso não elimina os requisitos materiais e processuais do mandamus. A pegadinha era transformar ausência de recurso em concessão automática.

Questão 2 - alternativa B. O prazo é decadencial de 120 dias e a F16 o trata como contínuo. A OJ 127 fixa atenção no primeiro ato que firmou a tese hostilizada. A principal armadilha era tratá-lo como prazo processual em dias úteis ou reiniciável.

Questão 3 - alternativa C. Ato de juiz do trabalho é impugnado originariamente no TRT ao qual ele se vincula; ato do próprio TRT é julgado originariamente pelo próprio TRT. A pegadinha era aplicar mecanicamente a lógica de “subir um grau”.

Questão 4 - alternativa C. A F16 trabalha direitos coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, com coisa julgada ultra partes. Autorização individual é dispensada nos termos da Súmula 629 STF; a regra de 72 horas foi declarada inconstitucional.

Questão 5 - alternativa C. A Súmula 414 resolve a questão da via, mas as OJs de reintegração demonstram que o impetrante ainda precisa ter direito líquido e certo. A pegadinha era confundir cabimento formal com procedência material.